惠州市信亿联航实业有限公司“3.20”事故调查报告

2017年3月20日15时10分许，位于惠城区水口街道惠水路国土工业区28号（6号厂房）即龙和西路107-2号的惠州市信亿联航实业有限公司的一楼车间内，发生一起一名起重机械安装工人在安装起重机械作业过程中不慎从高处坠落，致该名工人经抢救无效当场死亡的事故，事故造成直接经济损失约85万元。

区政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，成立由区府办副主任曹毅鹏为组长，区安监局局长张道政、区安监局副局长纪耀辉为副组长，成员由区监察局、区公安分局、区市场监管局、区安监局、区总工会、水口街道办事处等单位派员组成的惠州市信亿联航实业有限公司“3.20”事故调查组。同时邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综合分析，现已查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施建议。现将有关事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点

位于惠城区水口街道惠水路国土工业区28号（6号厂房）即龙和西路107-2号的惠州市信亿联航实业有限公司的一楼车间内。

（二）起重机械安装发包单位概况

惠州市信亿联航实业有限公司，统一社会信用代码：91441302MA4WAUEJ4T；住所：惠城区水口街道惠水路国土工业区28号（6号厂房）即龙和西路107-2号；法定代表人：方立可；注册资本：人民币壹仟万元；成立日期：2017年03月17日；营业期限：长期；经营范围：生产、销售：五金制品、塑胶制品。

（三）起重机械安装承包单位概况

惠州市升顺起重机械有限公司，统一社会信用代码：91441302MA4UTW6F87；住所：惠城区三栋镇教师新村横巷20号首层；法定代表人：陈玉霞；注册资本：人民币伍拾万元；成立日期：2016年08月18日；营业期限：长期；经营范围：销售：起重机械及配件、工业机械、五金制品、机械标准件、电动葫芦、钢结构等。

经调查了解及查阅相关资料，惠州市升顺起重机械有限公司未取得《特种设备安装改造维修许可证》。

（四）惠州市信亿联航实业有限公司与惠州市升顺起重机械有限公司签订《起重机销售合同》有关情况

2017年2月16日，惠州市信亿联航实业有限公司（以下简称信亿联航公司）向惠州市升顺起重机械有限公司（以下简称升顺公司）购买了一台规格型号为：长34米、宽7.9米、牛腿高5.8米，承载重量10吨的电动葫芦桥式起重机，双方签订《起重机销售合同》，按双方签订的合同约定，信亿联航公司将该台起重机的施工安装项目发包给升顺公司，施工安装人员由升顺公司负责，购买及安装费合计为162000元。

签订合同后，升顺公司的薛某贵将上述起重机械安装项目分包给杨某民（双方未签订分包合同或其他相关协议等），然后由杨某民临时雇请吕某军、张某等起重机械安装工人实施施工安装。

经查阅相关资料，上述该台电动葫芦桥式起重机列入国家质监总局《特种设备目录》范畴内，属特种起重机械设备。

（五）惠州市博创科技有限公司与东莞市威腾起重机械有限公司签订《施工安装合同》有关情况

2017年2月16日，信亿联航公司与升顺公司签订《起重机销售合同》后，因签订合同期间信亿联航公司还没有取得《营业执照》，担心与升顺公司签订的该份合同会不具有法律效力，加上后来经信亿联航公司审查发现升顺公司未取得《特种设备安装改造维修许可证》，所以在签订合同后的2月20日左右，双方以口头形式终止了该份合同，但没有形成终止合同的书面材料。

基于上述原因，在2017年2月22日，信亿联航公司以博创公司名义与威腾公司签订了一份《施工安装合同》，约定该台起重机由威腾公司负责施工安装。3月16日，威腾公司依据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条规定，向惠州市质监局进行告知并提交相关资料，在没有得到质监部门准许安装前，即在3月20日前，威腾公司都没有派出任何人员到信亿联航公司对该台起重机进行安装。

经调查核实，3月20日事故发生时，是升顺公司派出的薛某贵、杨某民、吕某军、张某等人在对上述该台起重机进行安装，薛某贵等人也均未取得起重机械安装维修资格。

上述该台起重机的安装地点同为水口街道龙和西路107-2号的惠州市信亿联航实业有限公司厂房一楼车间内。

（六）博创公司与信亿联航公司的关系

惠州市博创科技有限公司与信亿联航公司是两家分别具有不同法定代表人的单位，博创公司的法定代表人同时担任信亿联航公司董事长。

（七）支付购买及安装起重机械费用情况

经调查了解，信亿联航公司董事长张某以其本人名义分别于2017年2月18日、3月14日、3月17日分三次共支付113500元给升顺公司薛某贵，作为上述该台起重机械的购机款和安装费。

（八）死者情况

死者：吕某军，男，49岁，住天津市蓟县，生前系惠州市升顺起重机械有限公司临时雇请的起重机械安装工人。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2017年3月20日，升顺公司派出薛某贵、杨某民、吕某军、张某等四名安装工人前往信亿联航公司对该台起重机进行安装，根据工作分工，薛某贵、杨某民、吕某军等人负责起重机的安装，张某负责电焊工作。当天下午3时10分许，在施工安装作业过程中，安装工人吕某军在未采取系安全带和佩戴安全帽等任何安全措施情况下，登上距离地面约6.8米高的起重机其中一条横梁上进行拆解起重机吊装带时，不慎坠落至地面，经抢救无效死亡。

（二）事故应急救援处置情况

现场负责人薛某贵发现吕某军从高处坠落后，立即拨打120急救电话、110报警电话。不久，120急救车辆和110公安民警先后赶到现场，经医护人员现场检查诊断后，宣告吕某军已死亡，经惠城区公安司法鉴定中心鉴定，吕某军死亡原因符合高坠死亡，公安机关经现场勘察，排除刑事案件和治安案件。

（三）事故善后处理情况

接到事故报告后，区委、区政府高度重视，区领导立即指示水口街道办事处、区公安分局等部门负责人赶赴现场处置，同时要求事发单位妥善处理相关工作。现善后工作已全部妥善处理完毕，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

吕某军因自身安全意识淡薄，在施工安装作业过程中，未严格遵守安全管理有关规定，在未采取系安全带和佩戴安全帽等任何安全措施情况下，登上距离地面约6.8米高的起重机其中一条横梁上进行拆解起重机吊装带时，不慎坠落至地面，造成其当场死亡，导致事故发生。

（二）间接原因

1.升顺公司对施工安装作业人员没有严格落实安全生产责任制和安全生产教育培训制度，现场有关安全管理和事故隐患排查治理及安全防护措施等工作不落实，安全管理规定没有得到严格落实。

2.升顺公司主要负责人陈某霞没有严格履行安全生产管理职责，未建立、健全安全生产责任制，安全生产教育培训工作不落实，对施工安装作业现场的安全工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组调查后，认定惠州市信亿联航实业有限公司“3.20”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

吕某军因自身安全意识淡薄，在施工安装作业过程中，未严格遵守安全管理有关规定，在未采取系安全带和佩戴安全帽等任何安全措施情况下，登上距离地面约6.8米高的起重机其中一条横梁上进行拆解起重机吊装带时，不慎坠落至地面，造成其经抢救无效当场死亡，导致事故发生。鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）由公安机关对事故有关责任人的处理建议

惠州市升顺起重机械有限公司不具备起重机械安装资质，在进行起重机械施工安装作业过程中，导致发生一人死亡的生产安全事故，建议由惠城区公安分局依法追究在事故中负有主要领导责任的升顺公司主要负责人陈某霞的责任。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

惠州市升顺起重机械有限公司没有严格落实企业安全生产主体责任，对施工安装作业人员没有严格落实安全生产责任制和安全生产教育培训制度，现场有关安全管理和事故隐患排查治理及安全防护措施等工作不落实，安全管理规定没有得到严格落实，对事故发生负有主要责任；建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对惠州市升顺起重机械有限公司作出行政处罚。

（四）对事故有关责任人的处理建议

惠州市升顺起重机械有限公司主要负责人陈某霞没有严格履行安全生产管理职责，未建立、健全安全生产责任制，安全生产教育培训工作不落实，对施工安装作业现场的安全工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任；建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对其作出行政处罚。

五、事故防范及整改措施

这起事故反映了惠州市升顺起重机械有限公司的安全生产主体责任不落实，有关人员没有严格遵守安全生产管理规定，安全生产责任制和安全管理以及安全生产教育培训等工作不落实，导致事故的发生，教训极其深刻。为认真吸取事故教训，举一反三，升顺公司在今后的生产经营活动中，应严格遵守安全生产有关法律法规规定；水口街道和市场监督管理部门应进一步加强安全生产工作力度，强化企业安全生产主体责任的落实，加大法律、法规和安全生产知识的宣传力度，提高社会的安全生产意识，确保生产安全，避免类似事故再次发生。

相关附件：

来源：区安全监管局　　时间：　2017-07-17